رول نمبر: _____

جوابی کاپی نمبر: _____

سالانہ امتحان 2022ء/1443ھ

کنزالمدارس بورڈ پاکستان

درجہ: **عالیہ دوم** پرچہ: **پہلا** مضمون: **مناظر رشیدیہ**

تاریخ: **07-03-2022** دن: **جمعرات** کل وقت: **3 گھنٹے** کل نمبر: **100**

حصہ انشائیہ:

مختصر سوالات (Short Questions)

نوٹ: کل 15 سوالات کا حل مطلوب ہے۔ ہر سوال کے 03 نمبر ہیں۔ (15x3=45)

سوال نمبر 1: دعوے کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ ص39 (03)

جواب نمبر 1: دعوے کو مسئلہ، مبحث، نتیجہ، قاعدہ اور قانون بھی کہا جاتا ہے۔

سوال نمبر 2: دلیل کی تعریف بیان کریں۔ ص41 (03)

جواب نمبر 2: **هو المركب من قضتين للتادى الى مجهول نظرى**

سوال نمبر 3: نقض کی تعریف لکھیں۔ ص51 (03)

جواب نمبر 3: **ابطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدل على عدم استحقاقه للاستدلال به**

سوال نمبر 4: براعۃ استہلال سے کیا مراد ہے۔ ص25 (03)

جواب نمبر 4: ابتداء کلام کا مقصود کے مناسب ہونا۔

سوال نمبر 5: ترتیب کے لغوی و اصطلاحی معنی لکھیں۔ ص59 (03)

جواب نمبر 5: **جعل كل شئ في مرتبته (في اللغة)**

جعل الاشياء المتعددة بحيث يطلق عليها الاسم الواحد ويكون لبعضا نسبة الى البعض بالتقديم والتاخير

سوال نمبر 6: علت کسی کہا جاتا ہے۔ ص46 (03)

جواب نمبر 6: **العلة ما يحتاج اليه الشئ في ماهيته او في وجوده وجميعه يسمى علة تامة**

سوال نمبر 7: بحث اول کس چیز کے بارے میں ہے؟ ص59 (03)

جواب نمبر 7: **البحث الاول في بيان طريق البحث وترتيبه الطبعي**

سوال نمبر 8: تعریف لفظی سے کیا مراد ہے؟ ص40 (03)

جواب نمبر 8: **تعريف لفظي يقصد به تفسير مدلول اللفظ**

سوال نمبر 9: ماتن نے "الحمد للہ" میں جملہ اسمیہ کو کیوں اختیار کیا۔ ص24 (03)

جواب نمبر 9: ماتن علیہ الرحمۃ نے الحمدللہ میں جملہ فعلیہ کے مقابلے میں "جملہ اسلمیہ" کو اس لئے اختیار کہ "ثبات اور دوام" پر دلالت کرتا ہے۔

سوال نمبر 10: "حمد" کی تعریف قلم بند کریں۔ ص23 (03)

جواب نمبر 10: **هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري حقيقة او حكما**

سوال نمبر 11: "وعلى احبابه المعارضين لاعدائه" کا ترجمہ کریں۔ ص28 (03)

جواب نمبر 11: "ترجمہ" اور درود ہو سرکار دو عالم ﷺ کے ان احباب پر جو اللہ عزوجل کے دشمنوں سے معارضہ کرنے والے ہیں۔

سوال نمبر 12: "صلوۃ" کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو کیا معنی مراد ہوگا؟ ص26 (03)

جواب نمبر 12: اس وقت اس کا معنی "رحمت کاملہ" ہوگا۔

سوال نمبر 13: ماتن نے متن کا آغاز تسمیہ و تحمید سے کیوں کیا؟ ص22 (03)

جواب نمبر 13: ماتن نے متن کا آغاز تسمیہ و تحمید سے اس لئے کیا تاکہ "قرآن کریم کی اقتداء" اور "حدیث خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام" پر عمل ہو جائے۔

سوال نمبر14: مجادلہ کسے کہتے ہیں۔ ص33 (03)

جواب نمبر 14: **هی المنازعة لا لاظهار الصواب بل لالزام الخصم**

سوال نمبر15: مکابرہ کی تعریف لکھیں۔ ص34 (03)

جواب نمبر 15: **هذه المنازعة لا لاظهار الصواب الا انه لا لالزام الخصم ایضًا**

سوال نمبر16: منع کی کوئی مثال پیش کریں۔ ص48 (03)

جواب نمبر16: جیسے دلیل بیان کی گئی العالم متغیر (مقدمہ اول)

کل متغیر حادث (مقدمہ ثانی) دلیل

نتیجہ = العالَم حادث

دلیل کے کسی مقدمے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا اور اس پر دلیل طلب کرنا جیسے کوئی کہے کہ میں "عالم کو متغیر" نہیں مانتا۔

سوال نمبر17: لفظ منع کو اگر مبنی للمفعول لیں تو اس کا کیا معنی ہوگا۔ ص49 (03)

جواب نمبر17: علامہ صادق حلوانی نے کہا کہ اس وقت معنی پر ھوگا "**کون المقدمه بحیث یطلب علیها الدلیل**"

سوال نمبر18: معارضہ کی تعریف میں خلاف سے کیا مراد ہے۔ ص51 (03)

جواب نمبر18: اس سے مراد 2 دو چیزیں ہیں۔ (1) **تخلف المدلول عن الدلیل** (2) **لزوم المحال**

سوال نمبر19: سند کس چیز کو تقویت دیتی ہے۔ ص50 (03)

جواب نمبر19: سند "منع" کو تقویت دیتی ہے۔

سوال نمبر20: ملزوم علم اور ملزوم ظن کسے کہا جاتا ہے۔ ص44 (03)

جواب نمبر20: کبھی ملزوم علم "دلیل" اور ملزوم ظن "امارۃ" کو کہا جاتا ہے۔

حصہ انشائیہ: طویل سوالات (Long Questions) (3x10=30)

نوٹ: کل 03 سوالات کا حل مطلوب ہے۔ ہر سوال کے 10 نمبر ہیں۔

سوال نمبر1: "**علی سید انبیائه**" پر ہونے والا اعتراض مع جواب لکھیں؟ ص27 (10)

جواب نمبر1: "اعترض" انبیانہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے اور اس میں تمام انبیاء اور رسل شامل ہیں اس لیے لازم آیا کہ ہمارے نبی ﷺ بھی شامل ہیں لہٰذا ہمارے نبی ﷺ کی سرداری اپنے آپ پر بھی لازم آئی۔

جواب: شارح اس اعتراض کا جواب "**لانا نقول یحکم بداهة العقل**" لا کر دے رہے ہیں کہ بداہت عقل سے انبیاء میں سے ہمارے نبی ﷺ شامل نہیں، اس شامل نہ ہونے پر مصنف نے آیت "**واللہ علی کل شیٔ قدیر**" سے دلیل پکڑی ہے کیونکہ شئے کہتے ہیں موجود کو اور اللہ بھی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے آپ پر قادر ہے حالانکہ ایسا نہیں لہٰذا یہ بھی بداھت عقل سے ثابت ہے۔

کا لفظ ہے کیونکہ اٹھا کے استعمال کے بعد فاء کا استعمال ضروری ہوتا ہے اور یہاں ایسا نہیں ہے۔

سوال نمبر2: "**هذه قواعد البحث**" بحث کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں نیز یہاں کونسا معنی مراد ہے۔ ص29 (10)

جواب نمبر2: "بحث کا لغوی کا معنی" بحث کا لغوی معنی کریدنے اور تفتیش کرنے کے آتا ہے۔

الف: اصطلاحی معنی:۔ ایک شئ کو دوسری شئے پر محمول کرنا ہے۔

ب: اصطلاحی معنی:۔ دلیل سے نسبت خبریہ ثابت کرنا۔

ج: اصطلاحی معنی:۔ بحث کا اطلاق مناظرہ پر۔

ان تینوں میں سے ثالث معنی مراد ہے معنی ثانی مراد لینے میں یہ خرابی ہے کہ منع پر صادق نہیں آئے گا اور معلل کا خصم کے بغیر دلیل قائم کرنا لازم آتا ہے جو کہ ممنوع ہے کیونکہ مناظرہ کا موضوع بھی بحث ہے اور بحث کا معنی منظر ہو لہٰذا دونوں میں یہ علاقہ پایا جاتا ہے اس لیے یہاں یہی معنی مراد ہے۔

سوال نمبر3: منع و غصب کی تعریف لکھیں نیز منع کی تعریف پر ہونے والا اعتراض مع جواب لکھیں۔ ص48-57(10)

جواب نمبر3: منع کی تعریف "مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرنا منع کہلاتا ہے"

غصب کی تعریف: "غیر کے منصب کو لینا"

اعتراض اور اس کا جواب: اعتراض یہ ہے کہ **علی مقدمة معينة** کہا "**علی مقدمته معينه**" کیوں نہ کہا؟

جواب: اگر "**مقدمته**" ضمیر اضافت کے ساتھ پیش کرتے تو اس کا ظاہر یہ وہم پیدا کرتا کہ منع دلیل مطلوب کو کہتے ہیں جبکہ ایسا نہیں کیونکہ مقدمہ معینہ پر جب اعتراض وارد ہوگا تو اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے اسے دلیل مطلوب کہتے ہیں اس تعریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منع دلیل مطلوب سے پہلے سے وارد ہوتی ہے اور دلیل مطلوب منع کے بعد س، لہٰذا ان دونوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھنے کے لئے منع کی تعریف میں **مقدمة مويية** کہا۔

اب ایک سوال ضمناً ابھرتا ہے کہ یہ وہم کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ طلب کی اضافت دلیل کی طرف اور یہاں دلیل سے یہی "**مذكورة الدليل**" مراد ہے اور قاعدہ ہے کہ جہاں طلب ہوگی وہاں طالب اور مطلوب بھی ہوگا لہٰذا مطلوب وہی دلیل ہوئی جس کی طرف طلب کی اضافت ہے اسلئے یہ وہم پیدا ہوا کہ یہ دلیل مطلوب ہے۔

سوال نمبر4: "بحث اول" کا خلاصہ لکھیں۔ ص59 (10)

جواب نمبر4: بحث اول کا خلاصہ: بحث کے شروع میں دعوی کے مفردات طلب کرنا۔ اگر ناقل ہو تو تصحیح نقل طلب کرنا۔ دعوی اگر بدیہی غیر اولی ہو تو اس پر تنبیہ طلب کرنا۔ دعوی اگر نظری ہو تو اس پر دلیل طلب کرنا۔ مانع منع مع السند وارد کرے تو اثبات تساوی کے بعد اسے باطل کرنا۔

مانع منع بغیر سند وارد کرے تو اثبات مقدمہ منوعہ کرنا۔ دلیل پر تعرض لینی اعتراض قائم کرنا مستحسن ہے۔ دفع سند کی دو صورتیں ہیں (اول) مانع کی پیش کردہ سند اگر نظری مجہول ہو تو اس پر دلیل طلب کرنا لیکن یہ صورت مدعی کے حق میں نقصان دہ ہے (ثانی) مقدم منوعہ کی نقیض کی تساوی کے ساتھ باطل کرنا یہ صورت مدعی کے حق میں مفید ہے۔ مدعی کی طرف سے پیش کردہ دلیل پر اگر نقض وارد ہو سکتا ہو تو وارد کرے۔ مدعی اپنے دعوی پر دلیل اول کو چھوڑ کر دلیل ثانی سے تمسک کر سکتا ہے۔ مدعی کی طرف سے پیش کردہ دلیل پر اگر معارضہ ہو سکتا ہو تو معارضہ کرے۔ سائل جب اسولہ ثلثہ میں سے کوئی سوال کرے تو اس وقت مدعی بمنزلہ سائل کے ہو جاتا ہے اور سائل بمنزلہ مدعی کے۔ تنبیہ پر اسولہ ثلاثہ وارد کرنے سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

سوال نمبر5: "بحث رابع" کا خلاصہ لکھیں۔ ص69 (10)

جواب نمبر5: بحث رابع کا خلاصہ: جس مقدمہ پر کلام کی بناء ہو اس پر ایک یا ایک سے زائد فع وارد کرنا جائز ہے۔ معلوم کی صورت میں منع مطلقاً مکابرہ ہے اور قابل مسموع نہیں ہے۔ بدیہی غیر اولی پر منع وارد کر سکتے ہیں۔ نظری مجہول کے مقدمے پر منع علی تقدیر تسلیم وارد کرتے ہیں۔ منع کبھی معلل کے حق میں مفید ہوتی ہے۔ معلل چاہے تو منع سائل کی طرف لوٹا سکتا ہے یا اثبات مقدمہ کے ذریعے جواب دے۔ معلل حصر قائم کر سکتا ہے کہ یہ ہوگا تو یوں ہوگا اور وہ ہوگا تو یوں ہوگا۔ ماتن کے علاوہ اہل مناظرہ کے نزدیک معلل کے لیے منع کا لوٹانا "جائز" نہیں ہے۔ منع کے بعد معلل کے لیے دو راستے میں اول اثبات مقدمہ کا، دوم تغییر دلیل کا۔ منع وارد کرنے کے لیے دلیل مکمل ہونے تک توقف مستحسن ہے۔

نقض اور معارضہ کے لیے توقف واجب ہے۔ جس دعوی پر بدیہی ہونے کا قول پیش کیا گیا ہو اس پر نقض وارد کر سکتے ہیں۔

اسولہ ثلاثہ کے علاوہ اگر اعتراض کی کوئی اور صورت پیدا ہو تو اسے انہیں اسولہ میں سے کسی کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔